رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٨٠٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٣٤٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٦/٩هـ

المَوضُوعَاتُ

تراخيص - زراعية - ترخيص حفر بئر - منح الترخيص - الامتناع عن الترخيص - إيقاف حفر الآبار في المناطق شحيحة المياه.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم منح ترخيص حفر بئر في مزرعته - تضمن النظام إيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه، وقصر الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط - الثابت وقوع مزرعة المدعي في منطقة الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه، وأن غرض المدعي من حفر البئر الاستخدام الزراعي - موافقة القرار محل الدعوى للنظام - عدم قبول احتجاج المدعي بإحياء مزرعته قبل منع حفر الآبار الجديدة؛ ذلك أن النظر القضائي في متطلبات الترخيص يكون بعد تحقق الضابط العام في طلب الترخيص - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١/٩) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ.

- البند (١، ٩) قرار مجلس الوزراء رقم (م/٣٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ، بشأن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية.

الوَقَائِعُ

تتلخَّص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدَّم بصحيفة دعوى عن موكله إلى هذه المحكمة في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ أفاد فيها أن من الجاري في ملك موكله المزرعة الواقعة على بعد (٦) كم شمال مركز الغرابة بمحافظة شقراء وذلك بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٨هـ، والتي أساسها إقطاع زراعي من المدعى عليها ومساحتها (٦٠٠,٠٠٠) م٢ ستمئة ألف متر مربع، وقد أحياها قبل عام ١٤٢٨هـ حسب خطاب رئيس قسم الأراضي بمكتب المدعى عليها بمحافظة شقراء بتاريخ ١٤٤٠/٧/١١هـ المرفق، وقد حصل على قرض زراعي وأصبحت الأرض مرهونة لصالح صندوق التنمية الزراعية ضماناً للوفاء بالقرض، والمزرعة بحاجة ماسة إلى بئر لسقاية المزروعات فيها، وقد تقدم إلى المدعى عليها بطلب منحه رخصة حفر بئر، وتم شخوص الفني من قبل الوزارة وأعد عنها التقرير الفني المرفق عن مشروع المدعي (أعلاف وشعير وفاكهة) والمثبت فيه أن حالة المشروع متوقفة، ولا بئر قائمة في الأرض، والسقاية فيها تكون من خلال بئر مشتركة خارجها، وقد انتهى القائم بالكشف إلى الرأي بمنحه رخصة حفر، إلا أن المدعى عليها لم تصدر له الترخيص اللازم لذلك حتى تاريخه، وختم صحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها

منح موكله رخصة حفر بئر جديدة، وبقيدها قضية إدارية، وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على ما هو مدونٌ في صحيفة الدعوى، ومحاضر ضبط الجلسات، وفي تاريخ ١٤٤٤/١/٢٣هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية ومستندات تلخصت في أن ما ذكره المدعي بشأن التقرير الذي أرفقه بدعواه غير صحيح؛ ذلك أنه جزء من تقرير متكامل مرفق بالإجابة، وقد انتهى التقرير فيما يخص مزرعة المدعي إلى التوصية بعدم الموافقة على حفر بئر جديدة في مزرعة المواطن (...)؛ لأن الموافقة على ذلك تتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (م/٣٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ، والذي نص على: "إيقاف حفر آبار جديدة على الطبقات الحاملة للمياه (غير المتجددة) في المناطق شحيحة المياه واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب"، ومزرعة المدعي تقع في مشمول المنع الصادر بقرار مجلس الوزراء هذا، كما أن منح المدعي رخصة بئر يتعارض مع شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه التي صدرت استناداً على الفقرة (١) من المادة (٩) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، كما تضمن التقرير المتكامل بشأن مزرعة المدعي في البند (٢) من صفحته الأولى أن المزرعة لا يوجد فيها إحياءات وذلك يفند ما ذكره المدعي، وعلى إثر هذا التقرير صدر قرار مدير عام الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه رقم (١٤٤٣/٢٠/١٧١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ المنتهي إلى إبلاغ المواطن (...) بأن حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه غير المتجددة) للأغراض الزراعية يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (م/٣٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ،

علماً بأنه يمكن حفر آبار جديدة لمشاريع الدواجن اللاحم والبياض ومشاريع تربية الأغنام والأبقار بعد استيفاء شروط إقامتها، وختم ممثل المدعى عليها جوابه بطلب الحكم برفض الدعوى، اطلع عليها وكيل المدعي فأرفق مذكرة رد ومستندات تلخصت في أن ما ذكره ممثل المدعى عليها غير صحيح فالمدعي يستحق منحه رخصة حفر بئر لأن قرار مجلس الوزراء رقم (م/٣٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ الذى استندت عليه المدعى عليها في رفضها للطلب لا ينطبق على مزرعة المدعي، حيث أثبت خطاب رئيس قسم الأراضي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء بتاريخ ١٤٤٠/٧/١١هـ المرفق أن المزرعة قائمة ومنتجة وأصل المزرعة قبل عام ١٤٢٨هـ، علماً أن هذه المزرعة تم استلامها بقرار من إدارة استثمار الأراضي لدى المدعى عليها رقم (...) وتاريخ ١٤١١/٥/١١هـ وهذا دليل آخر على أن الأرض سابقة لقرار مجلس الوزراء، ثم تم تمليك المدعي للأرض عام ١٤٤٠هـ، وأكد على تمسكه بتقرير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء بشأن المشروع المقام في المزرعة والمفصل أعلى الوقائع، وكذلك فإن التقرير المرفق من قبل المدعى عليها أكد على وجود إحياءات حديثة وغير مثمرة، وهذا التأكيد ينفي ما ذكرته المدعى عليها بقرارها من وجود إحياءات حديثة وفي ذات التقرير في الفقرة الثالثة يؤكد وجود إحياءات سابقة وقديمة وهي بقايا جذوع أشجار النخيل، وأنه لا يوجد بها آبار ويتم سقي المزروعات عن طريق تمديدات من المزرعة المجاورة، مما يدل بدلالة قاطعة أن الإحياء مستمر في القديم والحديث، كما أن الأشجار جميعها مثمرة بأشجار فاكهة،

وذلك يؤكد ويعضد ما ذكرته وما أكدته الخطابات السابقة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، ويرى أن ذلك كله يؤكد استحقاق موكله لتصريح حفر بئر في مزرعته، وأن ما ذكرته المدعى عليها لا ينطبق على مزرعته، اطلع عليها ممثل المدعى عليها ثم أرفق مذكرة جوابية تلخصت في أنه مع إحياء المدعي للأرض قبل عام ١٤٢٨هـ؛ إلا أنه لم تنطبق عليه كامل الشروط التي يجيز لها منحه رخصة بئر جديدة وفقاً للقرارات والأنظمة والشروط والضوابط المشار إليها في المذكرة السابقة، ويرى أن جهته تقوم بذلك بناءً على واجبها في حماية مصادر المياه وتنميتها وضمان استدامتها وفقاً للفقرة (١) من المادة الثانية من نظام المياه والتي تضمنت أهداف النظام، اطلع عليها وكيل المدعي، ثم قرر كل منهم الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت حكمها فيها علناً مستندة فيه على الآتي.

الأسباب

لما كان المدعي قد أقام هذه الدعوى يبتغي من ورائها الحكم بإلزام المدعى عليها منحه رخصة حفر بئر جديدة لمزرعته الواقعة على بعد (٦) كم شمال مركز الغرابة بمحافظة شقراء وذلك بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٨هـ؛ فإن حقيقة الدعوى طلب الحكم بإلغاء قرار مدير عام الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه رقم (١٤٤٣/٢٠/١٧١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ المنتهي إلى إبلاغ المواطن (...) بأن حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه غير المتجددة) للأغراض الزراعية يتعارض

مع قرار مجلس الوزراء رقم (م/٣٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ، علماً بأنه يمكن حفر آبار جديدة لمشاريع الدواجن اللاحم والبياض ومشاريع تربية الأغنام والأبقار بعد استيفاء شروط إقامتها؛ فإنها تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ ونصها: "دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة..."، كما أنها من اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى، فإنها مقامة من ذي صفة على ذي صفة فيها. ومن الناحية الشكلية، فإن القرار محل الطعن صدر بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ -أثناء نظر الدعوى- وتبلغ به وكيل المدعي في ١٤٤٤/١/٢٣هـ ضمن مرفقات إجابة ممثل المدعى عليها بهذا التاريخ، وإذ تقدم وكيل المدعي بالدعوى لدى المحكمة في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ، وبما أن ممثل المدعى عليها أرفق الإجابة على الدعوى؛ فإن ذلك يغني عن تظلم المدعي إلى المدعى عليها لتحقق الغاية منه، ولذلك تعد الدعوى مقبولةً شكلاً وفقاً للفقرة (٤) من المادة (٨)

من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ، ونص الشاهد منها: "٤-فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به...". وعن الموضوع، فإن قرار مجلس الوزراء رقم (م/٣٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ قد انتهى في البند (أولاً) منه إلى الموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة وذلك بحسب الصيغة المرافقة. وقد نص البند (سابعاً) من تلك القواعد والإجراءات على: "إيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه، واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط"، ولا يزال العمل على هذا البند من القرار قائماً ولم يرد عليه إلغاء أو تعديل أو تقييد، وجاء في الفقرة (١) من المادة (٩) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ النص على أنه: "فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة"، وبناءً عليها صدرت عن وزير البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية، والتي جاء في المادة (١) منها: "الشروط العامة: ١-لا

يجوز لأي شخص حفر بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة عن الوزارة..."، وجاء في المادة (٢) من ذات الشروط والضوابط: شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام: (٢-١) حفر الآبار في الأراضي الزراعية: وتناولت في الفقرة (٢-١-٢) والفقرة (٢-١-٣) والفقرة (٢-١-٤) والفقرة (٢-١-٥) والفقرة (٢-١-٦) الأراضي الزراعية الواقعة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) بحسب النوع في كل منها، وقدمت لشروط الحصول على رخصة بئر شرطاً عاماً هو أن يكون الطلب في شأن رخصة بئر بديلة أو تنظيف أو تعميق بئر قائمة. وبتطبيق هذه النصوص النظامية على طلب المدعي، فإن الثابت من وقائع الدعوى وقوع أرض المدعي الزراعية على الرف الرسوبي (الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه)، وأنه لا بئر في الأرض قائمة، وأن غرض المدعي من البئر الجديدة استخدامها للأغراض الزراعية، وبما أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر نص صراحة على إيقاف حفر آبار جديدة في تلك المناطق واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط، وجاءت الشروط والضوابط الواردة آنفاً في شأن حفر الآبار في الأراضي الزراعية الواقعة على الرف الرسوبي على وفقه ومنواله، فإن الدائرة يتبين لها من ذلك كله سلامة القرار المتخذ من قبل المدعى عليها في شأن طلب المدعي مما يؤثر عليه من موجبات إلغاء القرارات الإدارية. ولا يشكل على ذلك ما ذكره وكيل المدعي من إحياء الأرض كان قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (م/٣٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ؛ ذلك أن النظر القضائي

في هذا الأمر وغيره من متطلبات الرخصة يكون بعد تحقق الضابط العام في الطلب، وهو أن يكون في شأن رخصة بئر بديلة أو تنظيف أو تعميق بئر قائمة، وهذا الضابط منتفٍ في طلب المدعي والذي هو في شأن بئر جديدة وليست قائمة في الأصل.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (...) لعام ١٤٤٣هـ المرفوعة من (...) ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.